黄平县谷陇镇“7·7”一般物体打击事故调查报告

黄平县人民政府事故调查组

2025年9月15日

目　录

一、事故有关情况 3

（一）事故发生经过 3-4

（二）事故性质 4

（三）事故应急救援和善后处置情况 4-5

（四）死者车辆基本情况和死者个人基本情况 5

（五）事故现场情况 5-6

（六）事故造成的人员伤亡和经济损失情况 6-7

二、事故原因 7

（一）直接原因 7-8

（二）间接原因 8

三、事故有关单位监管情况 8

（一）黄平县林业局 8

（二）谷陇镇人民政府 8

四、对事故有关责任人处理建议 9

（一）建议对采伐作业组织实施人依法处理 9

（二）建议对事故直接责任人依法处理 9-10

（三）建议对死者免于追责 10

五、对其他部门处理意见 10

（一）对行业监管部门处理意见 10

（二）对属地政府处理意见 10-11

六、事故防范及整改措施建议 11

（一）加强业务指导 11

（二）强化属地管理 11

（三）落实行业监管 11-12

黄平县谷陇镇“7·7”一般物体打击事故调查报告

2025年7月7日15时许，黄平县谷陇镇发生一起因砍伐木材导致一人死亡的事故。州安委会办公室于2025年7月24日下发《黄平县“7·7”一般物体打击事故查处督办函》，要求我县对该起事故进行调查。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的有关规定，2025年8月5日，县政府成立了由县政府常务副县长任组长，分管副县长任常务副组长，县政府办公室有关副主任、县应急管理局局长、县林业局局长任副组长，县应急管理局、县公安局、县林业局、县总工会、县纪委监委等部门派人参加的“7·7”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展事故现场勘查、查阅相关技术资料、询问有关人员，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结事故教训，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范和整改措施。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2025年7月7日5时许，朱*福就到名为“包干堵”的地方开始采伐树木了。大概早上8时前，朱*福用油锯锯了这棵树（倒

下打到人的那棵树），但没有把这棵树锯倒。当时朱*福采伐这棵树时，设定树的倒向是向坡顶方向，他一共锯了四个方向，第一个锯口朝山顶方向，大概锯了十公分深，树没有向该方向倒下，他又从下方锯了一锯，树还是没倒下，又从树左右两边各锯了一锯，结果仍未锯倒，朱*福便放弃采伐这棵树，就去用锯锯之前伐倒的树，把树锯成段，等待装车。周*应于当日 14 时许开车到达地名为“包干堵”的地方装木材。约 15 时，挖机师傅杨*元为其车辆装载木材，装车过程中周*应在驾驶室内未下车。装了 10 多分钟，周*应下车查看装车情况，大约再过 10 分钟，装车地点附近约 20 米处的一棵大树突然倒下，砸到了正在装车的挖机，同时周*应被树的中上梢砸中并压在地上，后经 120 急救人员到场抢救无效死亡。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，黄平县“7·7”一般物体打击事故是一起采伐主体未落实安全生产管理职责，现场安全管理缺失，工人无证作业而导致的一般生产安全责任事故，事故类型为物体打击。

（三）事故应急救援和善后处置情况

挖机师傅杨*元第一个发现事故，大声喊道：“树倒下来打伤人了！”伐木工朱*福从树林里走出来，周*应的同行女性朋友王*从货车驾驶室内下来，王芸拨打120急救电话，杨*元用挖机将压在周*应身上的树提起来后，把周*应拖出，查看其受伤情况。大约16时，120急救人员到场开展抢救，谷陇镇政府人员、110民警

也到达现场，周*应经抢救无效死亡。经政府现场组织双方协商，将死者尸体运到黄平县殡仪馆停放，现死者已入土安葬。人身伤亡支出费用约为人民币25万元，其他费用约为人民币5万元。后续涉及赔偿问题，双方于2025年7月16日在县信访局协商走司法程序。

（四）死者车辆基本情况和死者个人基本情况

1.周*应所驾驶车辆的号牌为贵H34700，所有人为周*应，地址：黄平县旧州镇射滩村九组，使用性质为非营运。

2.死者信息：周*应，男，43岁，居民身份证号码为522**********8，户籍地及地址：贵州省黄平县旧州镇射滩村九组，是货车驾驶员，在此次事故中死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于黄平县谷陇镇岩英村九组集体山林，小地名为“包干堵”。中心现场坐标为东经108.22，北纬26.443。该处四周均为黄平县谷陇镇岩英村九组集体山林，现山林内正在砍伐松树。该山南侧挖有一条毛坯路通往中心现场，毛坯路面为黄泥土路面，能通行。在坐标为东经108.224、北纬26.4843的位置，可见一辆贵H34700货车，该车车头朝西，车尾朝东，车厢装有半厢树木，树木表面有松树叶。贵H34700货车尾部的地面上有大量松树叶，车辆的北侧和南侧有松树堆。车尾向东6.1米处有一棵松树倒在地面上，该松树树桩朝东，树梢朝西，该松树有树枝，倒下的树全长25.5米，树底部有树桩，树桩表面平整。树桩西南侧244cm处的地面上有锯子、娃哈哈瓶、黑色包包、油桶、可乐

瓶、水杯等物品。树桩四周均有小树和杂草。距离该倒下的树底部19.5米、距车尾4.6米处的地面上有一具呈仰卧状态的尸体，尸体头朝西，脚朝东，尸体表面用雨伞和遮阳塑料盖着。在尸体南侧45cm、倒下的树西侧1.5米处的地面上有一个小树桩，树桩上面有可疑血迹（技术民警对该处的可疑血迹进行照相固定并用棉签转移的方式提取）。树桩南侧19cm处的地面上有可疑斑迹（技术民警对该处的可疑斑迹进行照相固定并用棉签转移的方式提取）。在尸体东侧344cm处停放着一辆黄色的挖机，挖机头朝西，尾朝东，挖机头部为抓头，挖机驾驶室顶部有松树叶，挖机两侧有松树堆。

（六）事故造成的人员伤亡和经济损失情况

1.事故伤亡情况：死亡1人，无受伤人员。死者信息：周*应，男，43岁，居民身份证号码为522**********8，户籍地及住址：贵州省黄平县旧州镇射滩村九组，系运木材车辆驾驶员，在此次事故中死亡。

2.事故造成的直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约为人民币30万元。其中，人身伤亡支出费用约为人民币25万元，其他费用约为人民币5万元。后续涉及赔偿问题，双方于2025年7月16日在县信访局协商走司法程序。

二、事故原因

（一）直接原因

1.朱*福（伐木工人）违反了《木材采伐运输安全通则》[1]（GB14192-2005）第4.1.7项的规定，无证从事树木砍伐作业。作为从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力[2]。但其未接受安全生产教育和培训，未掌握安全生产知识，未落实现场安全管理措施，也未尽到提醒告知现场风险的责任，导致伐而未倒的树木意外倒下致使驾驶员周*应死亡，对本次事故负有直接责任。

2.吴*华作为木材砍伐组织实施者，负有确保安全生产的第一责任。未落实安全生产主体责任，未按规定对聘用的伐木人员进行安全生产教育和培训，致使伐木人员不具备必要的安全生产知识，且无人进行现场监督管理。同时，未严格督促现场伐木人员执行《林木采伐技术规程》[3]（GBT45088-2024）安全操作规程，对本次事故负有主要责任。吴*华办理了采伐许可证（解决了林木所有权和采伐合法性问题），但是违反《市场主体登记管理条例》[4]未取得个体营业执照，并且组织没有资质的人员进行

1.《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）4.1.7 伐木工应经过专业和安全技术等岗前培训，掌握伐木工(机)具的使用技术,并经过实际伐木操作训练,经考核合格、发证后才能进行伐木作业。

2.《安全生产法》第五十八条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

3.10.2 安全管理措施

安全管理采取以下措施。

A)应组织开展有关采伐更新安全生产和劳动安全的教育,增强作业人员的安全意识。

b)应制定严格的采伐更新安全生产管理制度,组织开展对采伐作业人员的安全培训,未经过安全培训者,不应上岗。

C)应加强采伐更新安全生产和劳动安全的管理、监督和检查。

d)当劳动保护装备不完备、机械设备有隐患、作业场地不安全、作业环境不适宜时,应及时采取相应的措施消除安全隐患。在不能保证安全与健康的状况下,安全监督管理人员应当作出停工处理,直到安全隐患消除后才能恢复施工作业。

4.第二条本条例所称市场主体，是指在中华人民共和国境内以营利为目的从事经营活动的下列自

作业，这依然严重违反了安全生产管理的规定，并直接导致了死亡事故的发生。

（二）间接原因

1.周*应个人缺乏安全意识，对存在的风险认识不足，在采伐作业危险区内休息，违反了《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）第4.1.8项的规定，在伐木作业现场未佩戴安全帽，被突然倒下的树木砸伤后经抢救无效死亡。

三、事故有关单位监管情况

1.黄平县林业局是森林采伐行业的主管部门，黄平县林业局依法对该伐区签发了《林木采伐许可证》，向乡镇下发了《林木采伐行政审批结果告知函》，但对伐木作业现场监检查少，未能有效督促伐区落实安全生产主体责任[5]实行闭环管理。

2.属地政府对木材采伐的属地管理责任[6]未全面落实到位，检

然人、法人及非法人组织：
（一）公司、非公司企业法人及其分支机构；
（二）个人独资企业、合伙企业及其分支机构；
（三）农民专业合作社（联合社）及其分支机构；
（四）个体工商户；
（五）外国公司分支机构；
（六）法律、行政法规规定的其他市场主体。
第三条　市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。

5.《安全生产法》第三条 安全生产工作坚持中国共产党的领导。
安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

6.《安全生产法》第九条 国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。
乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理

查不细致，安全生产监管工作仍存在薄弱环节。

四、对事故有关责任人处理建议

1.吴*华作为木材砍伐组织实施者，负有确保安全生产的第一责任。未落实安全生产主体责任，未按规定对聘用的伐木人员进行安全生产教育和培训，致使伐木人员不具备必要的安全生产知识，且无人进行现场监督管理。吴*华办理了采伐许可证（解决了林木所有权和采伐合法性问题），但没有取得个体营业执照，并且组织没有资质的人员进行作业，这依然严重违反了安全生产管理的规定，并直接导致了死亡事故的发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[7]第一款规定，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[8]：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。吴*华涉嫌犯罪，建议移送公安机关侦查处理。

2.砍伐人员朱*福，未接受安全生产教育和培训《安全生产法》第五十八条[9]，未掌握安全生产知识，未落实现场安全管理

区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

7.《安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

8.《中华人民共和国刑法》在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

9.《安全生产法》第五十八条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

措施，安全意识淡薄。且长期从事此类工作的“老手”，明知自己无证且作业危险，但为赚取报酬而冒险作业，忽视已被砍伐但还未倒下的树木可能随时倒下的风险，未及时消除隐患，导致树木突然倒下砸死周*应，这是导致事故发生的直接原因，朱*福对该起事故负有直接责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[10]：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。朱*福涉嫌犯罪，建议移送公安机关侦查处理。

3.驾驶员周*应违反了《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）第4.1.8项的规定[11]，在伐木作业现场未佩戴安全帽，在本次事故中负有一定的责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

五、其他部门处理建议

1.黄平县林业局对林木采伐作业领域安全生产工作重视不够，安全管理存在疏漏，为吸取事故教训，强化安全管理责任，建议向县人民政府作深刻书面检查，县林业局对事故开展警示教育，并对有关人员进行提醒约谈，并将处理情况报县人民政府。

2.谷陇镇人民政府对林木采伐作业领域安全生产工作重视不够，安全生产监管工作仍存在薄弱环节，为吸取事故教训，强

10.《中华人民共和国刑法》在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

11.4.1.8 进人伐区的作业人员应戴好安全帽,穿好防护服、防护靴(鞋)等个体防护用品。

化安全管理责任，建议向县人民政府作深刻书面检查，谷陇镇府要对事故开展警示教育，并对有关人员进行提醒约谈，并将处理情况报县人民政府。

六、事故防范及整改措施建议

为深刻吸取事故教训，切实做好伐木行业安全生产工作，更好地防范安全生产事故的发生，保护群众生命财产安全，建议做好以下工作:

（一）加强业务指导。黄平县林业局要将各镇辖区内《林木采伐许可证》的发放情况及各伐区的简要情况书面函告属地镇政府，加强对属地镇政府在林木采伐安全监管方面的业务指导，同时，进一步落实行业监管的主体责任，齐抓共管落实伐区的安全生产管理工作。

（二）强化属地管理。属地镇政府要按属地监管原则，加强对辖区伐木行业的监管，要经常性对辖区内的林木采伐作业现场进行巡查，发现问题或隐患要及时处理，不能处理的要及时书面移送黄平县林业局，由县林业局作出处理。各乡镇要吸取事故教训，坚守安全生产“红线”，切实落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，深入宣传普及安全生产知识，用事故案例教育群众，增强全民安全意识，有效防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。

（三）落实行业监管。林业主管部门要从思想上高度重视，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁审批、谁发证、谁负责”的原则，加强《木

材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）、《林木采伐技术规程》（GBT45088-2024）等国家标准的培训，切实履行行业监管职责，对我县林木采伐行业开展安全检查，加大执法力度，强化对伐木作业现场的安全检查，严厉打击冒险蛮干、不戴安全帽的违法违规行为，坚决查处伐木作业现场的各种不安全行为和不稳定因素，切实消除各类安全隐患，防止类似事故再次发生。